

시 정

제 목 무계결근에 따른 급여 환수 요청
관 계 부 서 ○○○○○본부 ●●●●소 ☆☆☆☆☆실
조 치 부 서 ○○○○○본부 △△△△처 □□□□부
내 용 직원의 근무보직 불이행에 따른 무계결근에 대한 급여 환수

1. 업무개요

우리 회사의 취업규칙에 의하면, 직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 하고, 회사의 제 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 함을 명시하고 있다.

2. 관계법령 등 판단근거

「취업규칙」 제23조(건전한 경조사 문화의 정착) 제1항은 ‘직원이 질병 기타 사유로 인하여 출근하지 못하거나 지참하였을 때에는 당일 정오까지 결근계 또는 지참계를 제출하여야 한다. 다만, 질병결근 1주일 이상일 때에는 치료기간을 예정한 회사 지정의사 또는 공의의 진단서를 첨부하여야 한다.’ 고 규정하고 있으며, 동조 제2항은 ‘현 결근자의 계속 결근기간 중의 휴일은 결근일수로 본다’ 고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

- 피조사자는 ‘23.10.01.부로 제■발전소 ●●●●실 Ⅲ파트장 보직을 명받았으나, 이에 불응하고 ‘23.10.01.~10.05. 기간 중 무단으로 3일(10.1, 10.2, 10.5) 동안 결근한 사실이 확인되었다.
- 또한 취업규칙 제23조(결근계 및 지참계) 제2항에 따르면 ‘결근자의 계속 결근기간 중의 휴일은 결근일수로 본다’ 고 규정되어 있으므로, 피조사자의 행위는 휴일(10.3, 10.4)을 포함하여 총 5일의 무계결근에 해당하는 것으로 판단된다.

□ 따라서 이는 보수규정 제9조(결근) 제1항 위반에 해당되며, 상기 5일 분의 급여에 대해 환수 조치할 필요가 있다.

조치할 사항 ○○○○○○장은 취업규칙 위반행위를 한 아래 직원에 대해 보수규정 제9조(결근) 제1항에 따라 결근일수 5일에 대해 급여를 환수하여 주시기 바랍니다.

소 속	성 명	직 위	보직기간	귀책사유	요구
○○○○○본부 ●●●●●소 ★★★★★실	◇◇◇	♠♠ 파트장	‘23.10.01. ~ 현재	취업규칙 위반	환수

. 끝.